



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 243155 - SP (2026/0294817-6)

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : THATYANE MAYER DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADOS : FABIO DE SOUZA RAMOS - SP183373
JOÃO PAULO MARQUES - DF083018
MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO - DF072397
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto por THATYANE MAYER DE OLIVEIRA ROCHA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 65):

HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. ARGUMENTAÇÃO DE QUE HOVE O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA DA PACIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE FOI REQUERIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL, INDEPENDENTE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO PRISIONAL, A POSSIBILITAR A ATUAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NÃO TENDO SIDO APRECIADAS TODAS AS TESES INVOCADAS.

CASO EM QUE, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA RECLAMADA, É NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO.

Ordem denegada.

Consta dos autos que a recorrente foi definitivamente condenada pelo crime de furto qualificado.

No recurso ordinário, sustenta a defesa a necessidade de expedição da guia de execução definitiva da pena, independentemente da prisão paciente.

Aduz a necessidade de reconhecimento da nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração nos autos nº 1507786-56.2020.8.26.0281, uma vez que não houve manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pela defesa.

Aponta, ainda, a ocorrência de *reformatio in pejus* qualitativa, uma vez que a Câmara Criminal, em sede de habeas corpus, agregou fundamentos novos e prejudiciais à recorrente.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso ordinário para reconhecer a ilegalidade do acórdão recorrido, em razão da *reformatio in pejus* ou que seja determinado a expedição da guia definitiva de execução penal em razão da possibilidade de reformulação de pedidos executórios urgentes e humanitários.

Com vista dos autos, opinou o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário (e-STJ fls. 119/128).

É o relatório. **Decido.**

Em relação à alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo de origem, haja vista a suposta ausência de fundamentação adequada, verifica-se que, como bem disse o Tribunal de origem, "o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes" (e-STJ fl. 70).

Nesse sentido, "deve-se ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha de maneira adequada as razões pelas quais as pretensões deduzidas foram acolhidas ou rejeitadas, como ocorreu no caso em apreço." (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.426.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Por outro lado, como bem esclareceu o *Parquet* Federal, não prospera a alegação de *reformatio in pejus* qualitativa pelo Tribunal de origem, uma vez que não houve agravamento da pena nem inovação de fundamentos com prejuízo concreto, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 3.216.295/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026).

Veja-se, ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR GRAFOTÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.

INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "B", DO CP. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, em ação penal na qual o agravante foi condenado pelos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal).

2. Fundamentos do agravo regimental. A defesa sustenta nulidade por indeferimento de perícia complementar grafotécnica realizada apenas na fase inquisitorial e sem participação da defesa; alega violação aos arts. 158 e 159, §§ 3º, 4º e 5º, do CPP, e ao art. 619 do CPP.

Quanto à dosimetria, aponta arbitrariedade na exasperação da pena-base com fundamento na "premeditação", reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, bis in idem entre a valoração das consequências do crime e a agravante do art. 61, II, "b", do CP, desproporção nos aumentos e indevida incidência da agravante do art. 61, II, "b" no crime de uso de documento falso, além de pleitear o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP.

3. Decisão agravada. A decisão monocrática entendeu inexistir omissão no acórdão recorrido, reputou legítimo o indeferimento da perícia complementar por se tratar de prova irrelevante e meramente protelatória, reconheceu a suficiência da motivação da pena-base, afastou a alegação de bis in idem e de desproporcionalidade, manteve a incidência da agravante do art. 61, II, "b", do CP e não admitiu o arrependimento posterior, aplicando, em diversos pontos, o óbice da Súmula 7/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao manter o acórdão de origem, incorreu em (i) nulidade por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do CPP); (ii) nulidade por indeferimento de perícia complementar grafotécnica realizada apenas na fase policial e sem participação da defesa, configurando cerceamento de defesa; (iii) violação aos critérios de dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade, à alegada reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, ao suposto bis in idem entre a negatização das consequências do crime e a agravante do art. 61, II, "b", do CP, e à proporcionalidade dos aumentos; (iv) indevida aplicação da agravante do art. 61, II, "b", do CP ao crime de uso de documento falso; e (v) indevido afastamento da causa de diminuição do arrependimento posterior (art. 16 do CP), à luz do óbice da Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tribunal de origem examinou de forma suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da causa, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo violação ao art. 619 do CPP, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação apta a resolver a controvérsia.

6. O indeferimento motivado de perícia complementar reputada irrelevante, impertinente ou meramente protelatória, sobretudo quando já realizada perícia oficial na fase inquisitorial e existentes outros elementos probatórios conclusivos, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

7. A revisão, em recurso especial, da conclusão das instâncias ordinárias quanto à necessidade de produção de prova, à incidência de agravantes e às

circunstâncias para aplicação do arrependimento posterior esbarra no óbice da Súmula 7/STJ quando demandar reexame do conjunto fático-probatório.

8. *O simples reforço de fundamentação ou a correção da classificação de fato já valorado negativamente na sentença, sem agravar a pena em recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus vedada pelo art. 617 do CPP.*

9. *Não há bis in idem quando, na primeira fase da dosimetria, negativam-se as consequências do crime em razão do efetivo prejuízo à atividade estatal de persecução penal, e, na segunda fase, aplica-se a agravante do art. 61, II, "b", do CP com fundamento no especial fim de agir do agente de assegurar a impunidade de outro delito.*

10. *Não existe direito subjetivo a fração de aumento determinada para cada circunstância judicial negativa ou agravante, bastando que o quantum de exasperação da pena-base e o aumento decorrente de agravantes sejam fixados de forma motivada e proporcional à gravidade concreta do fato.*

11. *A causa de diminuição do arrependimento posterior (art. 16 do CP) exige prova de restituição voluntária do bem ou reparação do dano pelo próprio agente, até o recebimento da denúncia, sendo inviável, em recurso especial, revisar premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias em sentido contrário.*

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. *Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.*

Tese de julgamento:

1. *O indeferimento motivado de perícia complementar irrelevante ou protelatória não configura cerceamento de defesa (art. 400, § 1º, do CPP).*

2. *O reexame, em recurso especial, de matéria que demande revolvimento fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ.*

3. O reforço de fundamentação, sem agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus (art. 617 do CPP).

4. *Não há bis in idem quando circunstâncias distintas fundamentam a negatização de consequências do crime e a agravante do art. 61, II, "b", do CP.*

5. *A fixação do quantum de aumento na dosimetria não está vinculada a fração específica, desde que motivada e proporcional.*

6. *O arrependimento posterior exige prova de reparação voluntária do dano antes do recebimento da denúncia, sendo vedado reexaminar fatos em recurso especial.*

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158; 159, §§ 3º, 4º e 5º; 400, § 1º; 617; 619; CP, arts. 16; 59; 61, II, "b"; 171, § 3º; 297; 304; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgRg no REsp 1.898.364/RS, Sexta Turma, j. 20/3/2023, DJe 23/3/2023; STJ, REsp 2.058.976/MG, Terceira Seção, j. 28/8/2024, DJe 12/9/2024 (repetitivo); STJ, AgRg no HC 903.386/SP, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024; STJ, AgRg no REsp 1.758.459/PR, Quinta Turma, j. 10/12/2019, DJe 23/3/2020; STJ, AgRg no REsp 2.021.100/PR, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 22/9/2025; STJ, AgRg no REsp 2.110.923/PR, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024.

(AgRg no AREsp n. 3.098.493/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA

APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA PELO TRIBUNAL, DESDE QUE NÃO HAJA AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 617 do Código de Processo Penal veda o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, no exercício do efeito devolutivo da apelação, reavalie a dosimetria e adote fundamentação própria, desde que não haja piora real da situação processual.

2. No caso, a pena final fixada pelo Tribunal foi inferior àquela imposta em primeiro grau, afastando a alegação de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no HC n. 706.077/SP; AgRg no HC n. 899.541/MS.

3. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada em circunstância objetiva dos autos: a movimentação de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante fraude e contrato simulado, com divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando dolo intenso, sofisticação e maior censurabilidade da conduta.

4. Quanto às circunstâncias do crime, a migração do concurso de agentes, diante do reconhecimento de duas qualificadoras, para a primeira fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, não configurando reformatio in pejus, pois não houve agravamento da pena final.

5. Inexistência de bis in idem, uma vez que as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências examinam aspectos diversos: grau de reprovação da conduta, modus operandi do crime e impacto patrimonial da infração.

6. Não se verifica desproporcionalidade na pena-base. O acórdão recorrido apenas complementou a fundamentação da sentença, destacando o valor expressivo envolvido, o concurso de agentes e a sofisticação do modus operandi, mantendo coerência com o art. 59 do Código Penal e fixando pena final inferior à da sentença.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.202.908/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Quanto ao pleito de expedição da guia de recolhimento, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso.

O STF, todavia, tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão de condenado a pena definitiva configura condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017; HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ: HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe

05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 13/06/2016.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho de recente julgado do Ministro Fachin:

[...] não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). Dessa forma, pendente de análise pedido de benefício executório, em razão de tempo atinente à prisão processual, mesmo sem cumprimento do mandado de prisão penal, a guia definitiva deve ser encaminhada ao Juízo da Execução Penal, observado o disposto no art. 65 da LEP, que dispõe: “Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.” Por outro lado, a pendência de análise do pedido de progressão não arrefece, por si só, a validade e cogência da ordem prisional, a qual, in casu, não se reveste de natureza cautelar, mas deriva de condenação legitimamente imposta, inclusive já transitada em julgado. [...]

(HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017).

De igual forma:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REFORMAR DECISÃO DE SEUS PRÓPRIOS ÓRGÃOS JULGADORES.

1. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP.

2. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais. Precedentes: AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 292.155/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014; EDcl no AgRg no HC 278.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; AgRg no HC 391.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018; RvC 5010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL PLENO, DJ 14/12/01.

3. É inviável o conhecimento da revisão criminal como habeas corpus ante a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício por qualquer órgão julgador desta Corte contra atos dos próprios membros do STJ, diante da

expressa previsão constitucional que atribui a competência, nesses casos, ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte.

4. Ainda que, de regra, o fato de o apenado estar em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a inauguração da competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de aplicação de novatio legis in melius, na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Precedentes do STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017; HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ: HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 13/06/2016.

Logo, nada impede o condenado de requerer ao juízo da condenação a expedição da guia de execução para fins de exame da pretendida novatio legis in melius, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. (.....)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).

Ante o exposto, **dou provimento parcial** ao recurso ordinário apenas para determinar a imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes.

Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão tanto ao Juízo de 1º grau quanto ao Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Brasília, 31 de agosto de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator